

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2711/2535	นายสุจินต์ เตโชติอัศนีย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
		โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร	โจทก์
	นายประพนธ์ กนกพรวติน	จำเลย
	นายประพนธ์ กนกพรวติน จำเลย นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร จำเลย รวม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า คดีนี้ โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยร่วมต่างเป็นคู่ความรายเดียวกันกับ คู่ความคดีหมายเลขดำที่ 16378/2527 คดีหมายเลขแดงที่ 7416/2529 ของศาลแพ่งซึ่งคดีนี้และคดีดังกล่าวต่างมีประเด็นสำคัญแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยร่วมกัน และขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากศาลฎีกาได้พิจารณาคดีนี้รวมกับคดีดังกล่าวจะเป็นการสะดวก และเป็นผลให้คำพิพากษาสอดคล้องกัน จำเลยและจำเลยร่วมจึงขอให้ศาลฎีกาได้โปรดอนุญาตให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนนี้เข้าด้วยกันในชั้นฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วและโจทก์ได้แถลง
คัดค้าน (อันดับ 160 แผ่นที่ 5-6,161)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม และขอให้เรียกนายจักรสิทธิ์ มณี
พลอยเพชร เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลย, จำเลยร่วมและบริวารออกไปจากตึกแถว
ห้องหมายเลข 1,2 บนที่ดินแปลงหมายเลขที่ 21 ตำบลในตลกเหนือสะพานบางรัก
ตรอกไต้ะ ถนนเจริญกรุงแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้
จำเลย,จำเลยร่วม ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 2,000 บาทคิดตั้งแต่วันที่
11 ธันวาคม 2527 จนกว่าจำเลย, จำเลยร่วมและบริวารจะออกไป คำขออื่นให้ยก ให้
ยกฟ้องแย้งของจำเลยร่วม

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 158,156)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้กับคดีที่จำเลยและจำเลยร่วมขอให้รวมการพิจารณา
มีประเด็นข้อพิพาทต่างกัน การรวมการพิจารณา จะไม่สะดวก จึงไม่อนุญาตให้รวม
การพิจารณาคดีนี้กับคดีดังกล่าว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้กับคดีที่จำเลยและจำเลยร่วมขอให้รวมการพิจารณา
มีประเด็นข้อพิพาทต่างกัน การรวมการพิจารณา จะไม่สะดวก จึงไม่อนุญาตให้รวม

การพิจารณาคดีนี้กับคดีดังกล่าว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>